Aldridge Vine Advocaten · Gustav Mahlerlaan 29 · 1082 MS Amsterdam

Aan de kantonrechter van de Rechtbank Amsterdam
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam

Amsterdam, 2 juni 2025

VERZOEKSCHRIFT

ex artikelen 7:681 lid 1 sub c en 7:682 lid 1 BW

in de zaak van

mevrouw P. Nair, wonende te Amsterdam,

verzoekster,

gemachtigde: mr. A. Frith, advocaat te Amsterdam (Aldridge Vine Advocaten),

- -

tegen

de besloten vennootschap Calderdale Logistiek B.V., gevestigd te Amsterdam,

verweerster,

gemachtigde: mr. D. Sykes, advocaat te Amsterdam (Bowater Sykes Advocaten).

- -

Geeft eerbiedig te kennen:

1. Inleiding

1. Verzoekster (hierna: Nair) was sinds 4 januari 2018 in dienst van verweerster (hierna: Calderdale) als operationeel manager. Calderdale heeft de arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV opgezegd tegen 31 mei 2025, met een beroep op het vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische omstandigheden (artikel 7:669 lid 3 sub a BW).

2. Nair stelt dat die reden een voorwendsel is. In werkelijkheid is zij ontslagen omdat zij moeder is geworden. De opzegging is in strijd met artikel 7:646 BW. Nair verzoekt een billijke vergoeding en een vergoeding voor immateriële schade.

2. De feiten

3. Het salaris van Nair bedroeg laatstelijk EUR 5.250,00 bruto per maand, exclusief 8% vakantiebijslag (productie 3).

4. Nair is op 19 mei 2024 bevallen van haar zoon. Zij genoot zwangerschaps- en bevallingsverlof en aansluitend onbetaald ouderschapsverlof tot en met 12 januari 2025. Op 6 januari 2025 bevestigde zij haar terugkeer per 13 januari 2025 (productie 4).

5. Op 15 april 2024 had Calderdale de heer J. Thornton aangenomen als vervanger van Nair. Na haar terugkeer bleef de heer Thornton in die functie en kreeg Nair alleen nog administratieve taken (producties 4 en 5).

6. Op 17 februari 2025 deelde Calderdale mee dat de functie van Nair zou vervallen door een reorganisatie. Op 18 februari 2025 vroeg Calderdale het UWV om toestemming voor opzegging. Na gesprekken op 24 februari en 7 maart 2025, waarvan de uitkomst vooraf vaststond (producties 6 en 7), verleende het UWV op 12 maart 2025 toestemming (productie 2). Bij brief van 14 maart 2025 zegde Calderdale de arbeidsovereenkomst op tegen 31 mei 2025 (productie 8).

7. De heer Thornton verricht sindsdien in wezen de werkzaamheden die Nair verrichtte. Van een reorganisatie is geen sprake.

3. Opzegging in strijd met artikel 7:646 BW

8. De werkgever mag geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst (artikel 7:646 lid 1 BW). Onder direct onderscheid op grond van geslacht valt ook onderscheid op grond van zwangerschap, bevalling en moederschap (artikel 1 lid 3 Awgb).

9. Nair voert feiten aan die dat onderscheid kunnen doen vermoeden: de functie bestaat nog en wordt uitgeoefend door haar mannelijke vervanger uit de verlofperiode. Calderdale moet daarom bewijzen dat niet in strijd met artikel 7:646 BW is gehandeld (artikel 7:646 lid 12 BW).

10. De kantonrechter kan bij een opzegging in strijd met artikel 7:646 BW op verzoek van de werknemer een billijke vergoeding toekennen (artikel 7:681 lid 1 sub c BW). Nair kiest uitdrukkelijk niet voor vernietiging van de opzegging.

4. Geen redelijke grond; ernstig verwijtbaar handelen

11. Subsidiair: de opzegging is in strijd met artikel 7:669 lid 3 sub a BW, omdat geen arbeidsplaats is vervallen. Herstel van de arbeidsovereenkomst is in redelijkheid niet mogelijk, omdat Calderdale ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door het UWV een reorganisatie voor te houden die niet bestond. Nair verzoekt daarom een billijke vergoeding op grond van artikel 7:682 lid 1 sub b BW.

5. Hoogte van de vergoedingen

12. De billijke vergoeding moet de ernst van het verwijt en de gevolgen van het ontslag voor Nair tot uitdrukking brengen. Nair heeft nog geen nieuwe baan gevonden. Zij verzoekt een billijke vergoeding van EUR 45.000,00 bruto (productie 13).

13. Daarnaast lijdt Nair immateriële schade: zij is onder psychiatrische behandeling (een medisch rapport volgt). Zij verzoekt een vergoeding van EUR 7.500,00 (artikel 6:106 BW). De transitievergoeding heeft Calderdale al betaald.

14. Dit verzoekschrift wordt ingediend binnen twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst (artikel 7:686a lid 4 sub a BW).

Verzoek

Nair verzoekt de kantonrechter, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

(a) aan haar ten laste van Calderdale een billijke vergoeding toe te kennen van EUR 45.000,00 bruto (artikel 7:681 lid 1 sub c BW, subsidiair artikel 7:682 lid 1 sub b BW), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 juni 2025;

(b) Calderdale te veroordelen tot betaling van EUR 7.500,00 aan immateriële schadevergoeding, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 juni 2025;
(c) Calderdale te veroordelen in de proceskosten.

PRODUCTIES

1 Volmacht
2 Beslissing UWV van 12 maart 2025
3 Arbeidsovereenkomst en loonstroken
4 E-mails van 6 en 8 januari 2025
5 Foto werkplek van 13 januari 2025
6 WhatsApp-berichten van 5 en 16 februari 2025
7 Geluidsopname gesprek van 7 maart 2025
8 Opzeggingsbrief van 14 maart 2025

mr. A. Frith
advocaat
Aldridge Vine Advocaten, Amsterdam